阳东东城碧桂园凤凰湾三期“8·8”一般物体打击事故调查报告

阳江市阳东区政府事故调查组

2024年11月27日

目 录

一、事故基本情况 - 2 -
（一）工程基本情况 - 2 -
（二）涉事单位及有关人员基本情况 - 4 -
（三）事故发生经过 - 7 -
（四）事故现场调查情况 - 8 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 - 10 -
二、事故应急处置及评估情况 - 10 -
（一）事故应急救援处置情况 - 10 -
（二）事故善后处理情况 - 10 -
（三）应急处置评估 - 11 -
三、事故原因及存在问题 - 11 -
（一）直接原因 - 11 -
（二）间接原因分析（存在问题） - 11 -
四、监管部门履职情况 - 12 -
（一）东城镇人民政府 - 12 -
（二）区住房和城乡建设局 - 13 -
五、事故责任认定及处理建议 - 14 -
（一）建议不予追究责任人员 - 14 -
（二）建议给予行政处罚的单位及人员 - 15 -
六、事故防范和整改措施建议 - 17 -
七、事故调查组成员意见及签名表 - 20 -

阳东东城碧桂园凤凰湾三期“8·8”一般物体打击事故调查报告

2024年8月8日16时30分许，阳江市阳东区东城镇碧桂园凤凰湾三期施工现场发生一起混凝土泵车布料臂断裂砸人事故，造成1人死亡，直接经济损失200.6852万元（以下简称东城“8·8”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府领导高度重视，立即指派东城镇政府、区应急局、区住建局、市公安局阳东分局等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求东城镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后及家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定以及市安全生产委员会办公室关于对东城“8·8”事故调查处理工作挂牌督办的有关要求，2024年8月9日，阳东区政府依法成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急局、市公安局阳东分局、区人社局、区住建局、区总工会、区检察院和东城镇政府派员组成的阳东东城碧桂园凤凰湾三期“8·8”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），对东城“8·8”事故进行全面调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处理、人员伤

亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，东城“8·8”事故是一起因混凝土泵车维保不到位、施工工人违反操作规程导致的一般物体打击生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

工程名称：阳江碧桂园凤凰湾三期3标段，工程地点位于阳江市阳东区东城镇滨河路以北、福兴路以西用地 二十/二十一用地，于2020年1月20日领取经阳江市自然资源局颁发《建设用地批准书》；建筑面积：76837.8㎡；建设规模：81幢：15188.4㎡；82幢：15261.89㎡；88幢：13664.82㎡；89幢15188.39㎡；结构类型为框架、剪力墙结构。2020年10月21日经阳江市阳东区发展和改革局备案，2022年5月12日领取经阳江市自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》。

建设单位：阳江熙元房地产开发有限公司；监理单位：广东信立工程项目管理有限公司；施工单位：腾越建筑科技集团有限公司；劳务分包单位：韶关市华创建筑劳务分包有限公司；混凝土搅拌站：阳江市新群混凝土有限公司；涉事混凝土泵车单位：阳春市王允定货运部。

2022年4月28日，阳江熙元房地产开发有限公司与广东信立工程项目管理有限公司签订《建设工程监理合同》，

委托广东信立工程项目管理有限公司对阳江碧桂园凤凰湾三期3标段工程进行监理，监理范围：施工阶段“质量、进度、投资、安全”四控制，“合同、信息”两管理（2022年5月15日至2025年3月31日）。

2022年5月15日，阳江熙元房地产开发有限公司与腾越建筑科技集团有限公司签订《建设工程施工合同》，双方合同中约定承包范围：阳江碧桂园凤凰湾三期3标段工程施工总承包，计划开工日期：2022年5月15日，计划竣工日期：2025年3月31日，双方签订了《安全管理协议》，约定了双方安全生产管理职责，如发生安全事故，由责任方承担责任和经济损失。

2022年6月1日，腾越建筑科技集团有限公司与阳江市新群混凝土有限公司签订《商品混凝土购销合同》。若需泵送混凝土，则由阳江市新群混凝土有限公司提供混凝土泵车单位，泵送费用由阳江市新群混凝土有限公司、腾越建筑科技集团有限公司及混凝土泵车单位三方协商。“新群搅拌站协调群凤凰湾广东腾越”微信群中有多家混凝土泵车单位，每次具体由哪家混凝土泵车单位进行泵送不确定。

2022年8月15日，腾越建筑科技集团有限公司与韶关市华创建筑劳务分包有限公司签订《阳江碧桂园凤凰湾四期3标段项目混凝土及基础及其他工程（第1批）》，承包范围：混凝土工程及基础及其他工程。双方约定因韶关市华创建筑劳务分包有限公司责任发生死亡责任事故，由韶关市华创建筑劳务分包有限公司承担相关责任和损失。

（二）涉事单位及有关人员基本情况

1.建设单位：阳江熙元房地产开发有限公司。统一社会信用代码：9144172366981925 39，类型：其他有限责任公司，注册资本：柒亿伍千万元人民币，成立日期：2007 年 12 月 04 日，法定代表人：苏德荣；营业期限为长期，住所：阳江市阳东区中惠沁林山庄（新华路）商业 5 幢三层，经营范围：房地产开发；商品房销售；物业租赁；酒店管理；企业管理咨询服务；游泳池；健身服务；会议及展览服务；翻译服务；商务文印服务；票务代理；货运运输代理；零售：日用百货、烟草制品、食品、农产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.施工单位：腾越建筑科技集团有限公司，原企业名称是广东腾越建筑工程有限公司，于 2023 年 9 月 26 日经佛山市顺德区市场监督管理局核准变更登记。现法定代表人：杨泽辉，类型：有限责任公司（外商投资、非独资），注册资本：伍拾肆亿人民币，成立日期：1997 年 3 月 25 日，住所：广东省佛山市顺德区北滘镇碧桂园社区泮浦路 1 号博智林机器人创研中心 13 栋 5 楼，经营范围：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修：建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工业工程设计服务。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别

管理措施）。2022年5月17日任命谢超为阳江碧桂园凤凰湾三期3标段项目负责人，事发时处于复工复产前准备工作阶段。

腾越建筑科技集团有限公司具有建筑工程施工总承包特级建筑业企业资质证书（证书编号：DW14405551），有效期至2028年7月7日；取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许证字〔2023〕002809，有效期：2023年2月6日至2026年2月6日。

3.劳务分包单位：韶关市华创建筑劳务分包有限公司，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：洪良恩，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：2015年4月28日，住所：韶关浈江区启明北路23号莱斯豪苑三层567号商铺，经营范围：建筑劳务作业分包；房屋建筑工程；模板脚手架工程；市政公用工程；水电安装工程；公路路基工程；公路路面工程；电子与智能化工程；城市及道路照明工程；消防设施工程；电力工程；地基基础工程；钢结构工程；建筑机电安装工程；建筑装修装饰工程；建筑幕墙工程；输变电工程；环保工程；园林绿化工程；防水防腐保温工程；水利水电工程；起重设备安装工程；土石方工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动）

韶关市华创建筑劳务分包有限公司具有施工劳务不分等级建筑业企业资质证书（证书编号：DL34402584），有效期至2026年12月15日；取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许证字〔2023〕060024延，有效期：2022年4月2日

至2025年4月2日。

4.混凝土泵车单位：阳春市王允定货运部，类型：个体工商户，经营者：王允定，组成形式：个人经营，注册日期：2022年3月3日，经营场所：阳春市河西街道西沿江二路26号（住所申报），经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关单位批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），是粤QY7623号牌混凝土泵车的所有人，机动车登记日期为2022年5月6日。该混凝土泵车为二手购入，首次登记日期为2016年11月24日。

5.高安平（事故死者），女，53岁，汉族，贵州凤冈县人，韶关市华创建筑劳务分包有限公司的劳务派遣工人，是在阳江碧桂园凤凰湾三期3标段项目负责混凝土浇筑的爬料工人。

6.汪泽春，男，52岁，汉族，重庆开县人，韶关市华创建筑劳务分包有限公司阳江碧桂园凤凰湾三期3标段项目混凝土及基础及其他工程项目负责人，与韶关市华创建筑劳务分包有限公司签订了《授权委托书》。授权权限为：以韶关市华创建筑劳务分包有限公司名义参与阳江碧桂园凤凰湾四期3标段项目混凝土及基础及其他工程（第1批）的投标，进行洽谈、签订该工程合同及其补充协议（若有），代表韶关市华创建筑劳务分包有限公司全面履行该工程合同及其补充协议（若有）的权利义务、并全权负责处理与该工程有关的全部事宜（包括但不限于施工管理、工程款核对及结算

等）。授权委托人所签署的一切文书及其作出的一起行为，韶关市华创建筑劳务分包有限公司予以认可并严格遵照执行。

7.王允定，男，40岁，汉族，广东阳江人，阳春市王允定货运部经营者。

（三）事故发生经过

2024年8月8日9时,腾越建筑科技集团有限公司在“新群搅拌站协调群凤凰湾广东腾越”微信群上发出当天下午的混凝土泵送单，阳江市新群混凝土有限公司和阳春市王允定货运部在群上接单。约15时，粤QY7623号牌混凝土泵车到达阳江碧桂园凤凰湾三期3标段81栋和88栋之间的地库并进行泵送准备工作。约16时阳江市新群混凝土有限公司的第一车混凝土罐车到达，在罐车倒车的同时，泵车布料臂试伸展到地库西北角，浇筑班组所有人员就位。16时10分，第一车混凝土在81栋和88栋之间的地库垫层西北角的位置开始浇筑，混凝土泵车操作员黄朝华负责遥控操作混凝土泵车臂架进行混凝土泵送作业，浇筑班班组长陈亚军负责在泵车放料，浇筑班甘加禄负责扶着布料臂末端软管，浇筑班高安平负责将混凝土泵车布料臂泵送过来的混凝土的爬料工作，浇筑班徐增业负责对混凝土表面进行平整处理工作。浇筑完第一车混凝土后将布料臂向南偏西平移约15米，即81栋和88栋之间的地库自北向西方向（如下图1中第二车开始浇筑位置），约6分钟后开始泵送第二车混凝土。16时30分，第二车混凝土刚开始泵送时，泵车布料臂突然断裂砸到刚到达臂架底下休息的高安平，安全帽损坏掉落一旁，其

耳朵、鼻子和嘴巴均出血，有微弱呼吸，处于昏迷状态。

（四）事故现场调查情况

1.事故发生地点位于阳江碧桂园凤凰湾三期3标段81栋与88栋之间的地库垫层，该地库长度约35米，宽度约25米。事故发生位置是距离地库北面边坡17米处、距离地库南面建筑物约17米处、距离地库东边边坡12米处、距离西边建筑物12米处（见图1方框标记处）。



图1 事故发生位置俯瞰图

2.涉事混凝土泵车基本情况。涉事混凝土泵车所有人：阳春市王允定货运部；车牌号码：粤QY7623；生产厂家：中国徐州工程机械集团有限公司；型号：XZJ5420THBW；车辆识别代码：JALZ9F5Z7E7004423；外形尺寸(长×宽×高)：13800mm×2500mm×3990mm，最大输送量：170立方米/小时，最大布料高度：53米，最大泵送压力：12/8兆帕，发动机号：6WG1G420291，最大净功率：294千瓦，整车整备质量：42270千克，最大允许总质量：42400千克；生产日期：2016年11

月 21 日。



图 2 涉事混凝土泵车外形图

3.涉事混凝土泵车断裂位置：布料臂第二节。



图 3 布料臂断裂切口图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，核定该起事故造成的直接经济损失为140.68万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急救援处置情况

事故发生后在场人员马上拨打120急救电话和110报警电话，现场施工人员和其他在场人员欲合力将断裂的布料臂抬起，但因布料臂过重失败。于是现场安全员莫健强呼叫塔吊将布料臂吊起，把高安平转移到木模板上并抬上浇筑班长陈亚军的私家车，开车送往江华医院。约16时50分到达江华医院，约18时经抢救无效宣告高安平死亡。

接报后，区应急局、区住建局、东城镇政府等相关单位启动事故应急预案，赶赴事故现场开展调查，妥善处理善后事宜，并在第一时间将该起事故情况上报至区总值班室和市应急管理局。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，阳东区委、区政府和东城镇委、镇政府以及区应急局等有关部门高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。2024年8月14日，死者家属、阳春市王允定货运部的经营者王允定和韶关市华创建筑劳务分包有限公司签订了《高安平死亡赔偿协议书》。三方协商一致，由王允定货运部赔偿140.68万元，分三期支付到死者家属指定账户。尸体已于8月15日火化，死者家属情绪稳定，工程

项目生产活动正常进行。

（三）应急处置评估

事故发生后，阳东区各级政府及相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况，未出现政府相关部门和工作人员失职、渎职现象，死者家属情绪稳定，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体有力有序，应急处置评估为良好。

三、事故原因及存在问题

（一）直接原因

1.粤 QY7623 号牌混凝土泵车在作业过程中，因混凝土泵车伸展臂架的第二节臂架中间段发生断裂脱落，砸到刚到达臂架底下休息的高安平。

2.高安平安全意识淡薄，对作业场所及作业岗位存在的安全风险缺乏足够的认知和重视，违反安全规程，冒险站在泵车臂架底下[1]，被突然断裂脱落的混凝土泵车臂架砸中致死。

（二）间接原因分析（存在问题）

1.阳春市王允定货运部主要负责人未履行安全生产职责。

阳春市王允定货运部经营者王允定未落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位作业项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。未对粤 QY7623 号牌混凝土泵车在专业维修机构进行专业定期保养并记录，对安全生产所必需的资金投入不足；对粤

[1] 《建筑施工机械与设备混凝土泵和泵车安全使用规程》（GB/T 39757—2021）第 11.24 条 布料臂下严禁站人。

QY7623号牌混凝土泵车日常维护和保养不到位，未按照规定检查零部件是否存在损坏，且在开展作业前没有对该混凝土泵车进行全面详细的车况检查，仅由操作员和驾驶员简单目测，未能及时发现并消除安全隐患。

2.韶关市华创建筑劳务分包有限公司安全生产主体责任落实不到位，有关人员未履行职责。

（1）安全生产主体责任不落实。韶关市华创建筑劳务分包有限公司未建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产主体责任落实不到位。

（2）安全生产教育和培训工作不落实。韶关市华创建筑劳务分包有限公司未能提供对高安平等从业人员的安全生产教育和培训资料，日常培训仅在早班会上进行简单提醒且未做相应培训记录，未按规定对高安平等从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能。

（3）汪泽春，韶关市华创建筑劳务分包有限公司阳江碧桂园凤凰湾三期3标段项目混凝土及其他工程负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位作业项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

四、监管部门履职情况

（一）东城镇人民政府

东城镇政府落实属地安全生产监管责任，把安全生产工

作纳入党委、政府工作议事日程。2024年以来，东城镇多次深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要批示指示精神，召开安全生产季度会议4次，专题研究安全生产工作12次，主要领导和分管领导带队督导检查安全生产和消防工作40次。**执法检查方面：**东城镇制定了《阳江市阳东区东城镇安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》，大力开展安全生产和消防安全排查整治，共出动1604人次，其中检查危险化学品、工贸企业86家，出租屋和九小场所260家，共发现隐患288项，均已整改完成并做好了闭环验收复核工作。2023年下半年以来共检查建筑企业工地25家，现场发现安全隐患问题52项，已全部整改完毕。**培训宣传方面：**开展“安全生产月”“安全生产南粤行”等宣传活动，通过“五进”大力宣传安全生产法律法规和安全生产知识。据统计，全镇悬挂宣传标语56条，印发宣传资料1800多份，参与人数达1100人次，全面提升民众安全生产意识；2024年以来东城镇开展重点行业领域生产经营单位主要负责人专题安全教育培训4次，参加学习教育人员共计520多人。综上，东城镇政府依法履行了属地安全监管职责。

（二）阳东区住房和城乡建设局

阳东区住房和城乡建设局承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收和监管工作。区住房和城乡建设局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实阳东区委区政府决策部署，聚焦项

目建设、安全生产等重点工作，确保建筑施工安全生产形势总体平稳。**一是**制定年度监督检查计划，严格照单履职。按照《阳江市阳东区住房和城乡建设局关于印发<2024年房屋市政工程安全生产监督抽查计划>的通知》（东住建通〔2024〕39号）要求，全年每月开展一次房屋市政工程安全生产监督抽查，每次按比例抽取不少于4个项目作为检查对象，对检查考核中发现的隐患，立即下达整改通知书，定期对企业落实约谈提醒，牢牢守住安全生产底线。**二是**聚焦安全生产重点工作，强化专项整治。印发《全区房屋市政工程安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026）》，着力消除前期排查发现的房屋市政工程重大事故隐患。据统计，2024年开展安全生产治本攻坚三年行动至上半年，共出动492人次，检查工地116个，发出整改通知书108份，发现一般隐患558项，重大隐患1项，均已整改完成。**三是**紧盯重点行业领域，严格监管执法。根据阳东区住房和城乡建设局《行政执法委托书》，将建设工程施工过程的质量安全监督管理的行政执法权委托给阳东区建设工程质量安全监督站实施。据统计，2024年上半年以来深入开展建筑领域安全风险排查整治，共检查企业160家，发出安全隐患整改通知书122份，发现一般隐患651个，均已整改到位。综上，阳东区住房和城乡建设局依法履行了行业安全监管职责。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究责任人员

1.高安平。安全意识淡薄，对作业场所和作业岗位存在

的安全风险缺乏足够的认知和重视，违反安全规程，冒险站在泵车臂架底下，被断裂脱落的混凝土泵车臂架砸中致死，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.腾越建筑科技集团有限公司。成立了工程项目部，配备了项目安全管理人员，项目管理人员具有相关职业资格；建立了安全生产责任制；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织人员参加安全教育培训；按要求配备了劳动防护用品。自2022年7月开工以来，对阳江碧桂园凤凰湾三期3标段项目共检查11次，2023年8月开始停工，期间购房业主多次上访，区政府要求落实补交楼工作，因此2024年7月准备复工复产，至事发前进行复工前安全检查4次，检查出隐患共47处，所有复查整改工作均已完成，同时召开了安全检查总结会，并做了会议记录。腾越建筑科技集团有限公司与韶关市华创建筑劳务分包有限公司签订《阳江碧桂园凤凰湾四期3标段项目混凝土及基础及其他工程（第1批）》，合同中第八章安全施工、职业健康与环境管理第8条“如乙方参与工地施工的人员（含管理人员）发生工伤、意外伤害、患病、猝死或出现其他安全事故，乙方作为用人单位应依法承担因此产生的医疗费用、补偿费用、赔偿费用、行政处罚罚金以及处理此事发生的一切费用及责任。”因此腾越建筑科技集团有限公司对事故的发生不存在过错，无需承担事故责任，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位及人员

1.王允定，阳春市王允定货运部主要负责人、经营者，未组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程；未落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位作业项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。经查，王允定作为粤QY7623号牌混凝土泵车的实际控制人及经营者，未在专业维修机构进行专业定期保养并记录，导致混凝土泵车日常维护和保养不到位；在开展作业前未按照规定检查零部件是否存在裂纹或损伤，仅由操作员和驾驶员简单目测，未能及时发现并消除安全隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[2]和《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/T41495-2022）第3.9条[3]和5.1条[4]规定，对事故发生负有主要责任。建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，对王允定依法给予行政处罚。

2.韶关市华创建筑劳务分包有限公司，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，安全生产主体责任落实不到位；未按规定对高安平等从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和安全操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[3] 《混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/ T41495-2022）第3.9条 在做好日常维护保养的基础上，在规定期限内，有专业维修机构对整机进行的检查、维护和保养。

[4] 混凝土泵车保养、维修及报废规范》（GB/ T41495-2022）第5.1条 每班次应按附录B进行日常检查，并按附录C目测检查零部件是否存在裂纹或损伤。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[6]、第二十八条第一款[7]的规定，对事故发生负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]的规定，对韶关市华创建筑劳务分包有限公司依法给予行政处罚。

3.汪泽春，韶关市华创建筑劳务分包有限公司阳江碧桂园凤凰湾三期3标段项目混凝土及其他工程负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未落实安全风险管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位作业项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项和第五项[9]的规定，对事故负有责任。建议由阳江市阳东区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[10]的规定，对汪泽春依法给予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

（一）阳春市王允定货运部及其主要负责人、经营者王允定一要牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，举一反三，深刻吸取教训，建立健全并落实安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作机制，消除生产安全事故隐患；二要在开展作业前，必须对混凝土泵车进行全面详细的车况检查。制定详细的检查清单，涵盖机械结构等各个方面，确保检查无遗漏。对检查中发现的问题，要及时记录并采取相应的整改措施；三要加大安全生产条件所必需的资金投入，定期对混凝土泵车进行全面的检测评估，邀请专业检测机构对设备的性能、安全状况进行检测。根据检测结果，及时对设备进行维修和更新，确保设备始终处于良好的运行状态。

（二）韶关市华创建筑劳务分包有限公司一要建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度；二要严格落实项目的管理规定，加强对劳务工人的管理，督促劳务工人将每项管理规定做实做细。三要加派管理人员，现场监督指导劳务工人严格按照操作规程施工，按照要求做好安全保障措施。四要加强工人自我保护意识和安全防范意识的培训，特别事故警示教育，充分发挥班前教育的作用。五要增强现场作业人员责任意识，做到“五不伤害”。

（三）东城镇政府一要高度重视本起事故暴露出的问题，举一反三，按照属地管理原则，加强对辖区内建筑行业的巡查检查力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，防范类似事故再次发生；二要结合实际扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，持续开展生产经营单位主要负责人安全教育培训

等行动，提升各类企业从业人员安全技能和企业层面应急救援能力，提高企业人员的安全意识，规范作业流程，推动工作有效落实；三要加强安全生产监督检查，对违反安全生产相关法律法规行为严肃查处，同时实现“一隐患一台账”，及时督促跟踪整改。

（四）区住房和城乡建设局要进一步把好建设安全关，坚决守住房屋建设工程安全底线。一要召开事故警示会，通报事故信息，要求纳管项目自查自纠、预防在先。二要对建筑施工项目重点督导，加大督查检查频次，突出隐患整治，强调对隐患排查要见底、对隐患整治要坚决、对隐患追责要从严。三要要求涉事单位“回炉”学习，按照事故“回头看”的工作要求，严格落实防范措施建议，学习该事故案例，确保从业人员真正地吸取事故教训入脑入心，防范此类事故再次发生。

七、事故调查组成员意见及签名表（略）